



|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Data da Sessão: 04/12/2024</b><br><b>Pauta: 1</b> |
|------------------------------------------------------|

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1005761-45.2020.4.01.3810/MG**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

**REQUERENTE:** MIGUEL JEFFERSON CARDENAS

**REQUERIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

## RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pelo autor MIGUEL JEFFERSON CARDENAS contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Minas Gerais que, reformando a sentença de origem, julgou improcedente o pedido autor, no sentido de que, na condição de policial federal aposentado por invalidez, contando com mais de 20 anos de atividade policial, seja aplicado o divisor de 30 anos no cálculo de seu benefício, por força do disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 51/85.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, no que diz respeito à definição do divisor aplicável ao cálculo das aposentadorias por invalidez de servidores policiais, se 30 ou 35 anos.

O pedido de uniformização foi admitido pelo Coordenador das Turmas Recursais de Minas Gerais. Posteriormente, foi igualmente admitido pela Presidência da Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório. Passo a decidir.

## VOTO

Ao que se colhe dos autos, o autor ajuizou ação com o objetivo de ver obstada a revisão administrativa de seu benefício de aposentadoria por invalidez concedido em 20/11/2015. Relata que se aposentou como policial federal, vinculado ao RPPS da União, com mais de 20 anos de atividade estritamente policial. Dessa forma, entende ser aplicável o divisor de 30 anos, na forma do art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985. No entanto, em razão da modificação de entendimento da administração, seu benefício foi revisto no ano de 2020, alterando-se o divisor para 35 anos, com fundamento no art. 40, §1º, III, da Constituição da República.

A Turma de origem, reformando a sentença de procedência, entendeu que art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985, que prevê a aposentadoria especial do servidor policial vinculado ao RPPS da União, é aplicável apenas às aposentadorias voluntárias. Às aposentadorias por invalidez deveria ser aplicado o divisor de 35 anos, ainda que contasse o servidor com mais de 20 anos de atividade policial.



|                                        |
|----------------------------------------|
| Data da Sessão: 04/12/2024<br>Pauta: 1 |
|----------------------------------------|

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

Pois bem.

O pedido de uniformização interposto pelo autor tem como matéria de fundo saber se, para fatos geradores anteriores à EC nº 103/2019, o cálculo das aposentadorias por invalidez de servidores policiais, vinculados ao RPPS da União, que contem com pelo menos vinte anos de atividade estritamente policial, se homem, ou quinze anos de atividade estritamente policial, se mulher, deve considerar o divisor de 30 anos (se homem) ou de 25 anos (se mulher), tendo em vista a aposentadoria especial com 30 ou 25 anos de contribuição, respectivamente, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985.

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial. O recorrente trouxe paradigma da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, no qual se reconheceu que o divisor aplicável é aquele extraído da Lei Complementar nº 51/1985, contrariamente ao acórdão ora recorrido, que adotou o divisor de 35 anos, a partir da aplicação do art. 40, §1º, III, da CRFB/1988.

Destaco que não resta afastada a divergência, em razão de a discussão, no paradigma, se referir ao divisor de 25 anos, aplicável às policiais mulheres vinculadas ao RPPS da União. A questão jurídica é a mesma, variando o divisor unicamente em razão do sexo do servidor ou da servidora. No cerne, o que se busca saber é se o divisor na aposentadoria por invalidez, quando os fatos geradores são anteriores à EC nº 103/2019, deve ser extraído do art. 1º da LC nº 51/1985 ou se deverá ser aplicado o art. 40, §1º, III, da CRFB/1988.

Diante da relevância do tema, com potencial de alcançar todos os servidores policiais federais, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir, para fatos geradores anteriores à EC nº 103/2019, o divisor aplicável ao cálculo da aposentadoria por invalidez do servidor policial vinculado ao RPPS da União, se 30 ou 25 anos, conforme se trate de homem ou mulher, respectivamente, com base no art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985, ou se 35 ou 30 anos, também conforme se trate de homem ou mulher, com base no art. 40, §1º, III da Constituição da República”.*

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

---

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000278446v3** e do código CRC **5aa12866**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO  
Data e Hora: 9/12/2024, às 17:1:23

---

1005761-45.2020.4.01.3810

900000278446.V3 ORN.TNU© ORN.TNU



|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Data da Sessão: 04/12/2024</b><br><b>Pauta: 1</b> |
|------------------------------------------------------|

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

**1005761-45.2020.4.01.3810**

**900000278446 .V3 ORN.TNU© ORN.TNU**



Data da Sessão: 04/12/2024  
Pauta: 1  
(minuta relacionada)

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1005761-45.2020.4.01.3810/MG**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

**REQUERENTE:** MIGUEL JEFFERSON CARDENAS

**REQUERIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**EMENTA**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIVISOR APLICÁVEL À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NO REGIME PRÓPRIO, AOS SERVIDORES POLICIAIS. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “DEFINIR, PARA FATOS GERADORES ANTERIORES À EC Nº 103/2019, O DIVISOR APLICÁVEL AO CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO SERVIDOR POLICIAL VINCULADO AO RPPS DA UNIÃO, SE 30 OU 25 ANOS, CONFORME SE TRATE DE HOMEM OU MULHER, RESPECTIVAMENTE, COM BASE NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985, OU SE 35 OU 30 ANOS, TAMBÉM CONFORME SE TRATE DE HOMEM OU MULHER, COM BASE NO ART. 40, §1º, III DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.**

**I - CASO EM EXAME**

1. Pedido de uniformização nacional interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Minas Gerais que julgou improcedente o pedido autoral, no sentido de aplicar ao cálculo de sua aposentadoria por invalidez, como policial federal, do divisor de 30 anos, ante o previsto no art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985.

**II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em saber qual o divisor aplicável ao cálculo da aposentadoria por invalidez do servidor policial que conte com mais de 20 ou 15 anos de atividade estritamente policial, conforme se trate de servidor homem ou mulher.

**III - RAZÕES DE DECIDIR**

3. Restou demonstrada a divergência jurisprudencial. O recorrente trouxe paradigma da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, no qual se reconheceu que o divisor aplicável é aquele extraído da Lei Complementar nº 51/1985,



**Data da Sessão: 04/12/2024**  
**Pauta: 1**  
**(minuta relacionada)**

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

contrariamente ao acórdão ora recorrido, que adotou o divisor de 35 anos, a partir da aplicação do art. 40, §1º, III, da CRFB/1988.

4. Diante da relevância do tema, com potencial de alcançar todos os servidores policiais federais, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

**IV - DISPOSITIVO**

5. Pedido de uniformização nacional conhecido e afetado como representativo de controvérsia.

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir, para fatos geradores anteriores à EC nº 103/2019, o divisor aplicável ao cálculo da aposentadoria por invalidez do servidor policial vinculado ao RPPS da União, se 30 ou 25 anos, conforme se trate de homem ou mulher, respectivamente, com base no art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985, ou se 35 ou 30 anos, também conforme se trate de homem ou mulher, com base no art. 40, §1º, III da Constituição da República".

Brasília, 04 de dezembro de 2024.

---

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000278447v4** e do código CRC **6cb47371**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO  
Data e Hora: 9/12/2024, às 17:1:24

---

**1005761-45.2020.4.01.3810**

**900000278447.V4 ORN.TNU© VCL.TNU**